

עין משפט
נר מצוה

ל א מיי פ"ו מהל' מירות הל' י:
ל א ב מיי פ"ו מהל' מירות הל'ה:

ל ב ג מיי שס פ"ח הל' ה:
ל ב ד (מיי שס פ"ו הל'ז):

תורה אור השלם

- כל ימי הידורו לך על נפש מת לא יבא:

- במדבר ו י
- כל ימי נדר נדרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת יקוים אשר ידור לך קדש ויקה גדל פרע שער ראשו: ו ה
- כל ימי נדרו מכל אשר יעשה מגפן ידיו מתקצינים יעד וְגוֹלָא יבאבל:

במדבר ו ד

נוסחת הריב"ן

[א] דלכי: [ב] שמה ככר: [ג] להורות: [ד] כיי' כחב כאן ענין אחר גליון וכן נטמא במת בימי זרעמו פלגי בה' י יוחנן אחר סותר כל ימי מירמות דלע"ז דימי זרעמו הוא מ"מ הא במירות קאי הלקן סותר י היכי דסתר כשנטמא במת בלא זרעמו נטמא זרעמו לחוד שהי כלום דהא בימי זרעמו קאי ואע"ג דהוי מיר כיון דימי זרעמו נטמא זרעמו לחוד שהי יו לא גילוח לבדו שאין טולה לו תגלחת מיר הלקן דמי טמאה מדמיו שסא נטמא בימי זרעמו אינו סותר כלס ומירות לחוד שסא נטמא כשהוא (מזרע) [מיין] סותר מירות: [ב] הא ככר: [ו] אחת היא דמנין: [ז] מיריות: [ח] מנפתס: טו הלא י ימיס ולומר: ין אס ביס דלא שערין: [ט] להמירו ביין לתמות: [י] ולסותר: [יא] ותגלחת לא מעכבא הי"ל מותר לגמרי: לעולם אליבא דרבנן וזמא אין לו תקנה דקאמר לאו לענין הימר יין אלא למאות גילוח דלא יסא כ' י:

פ' הרא"ש

רבו נזודים נזירות מחמת צערי או דלמא לא שהרי גם בו באדר גזול וכמו כן הוא יום משהה ושמהה. פשוט מיהא קמיייתא אמר הרמב"ם דין ברייתא היא א והא דאמרינן במתני' גזול לו כן עד ע' לא תפסיד כלום. והבא לא אמרי' דמיכלע נזיר של כ' בתוך נזיר קרי' דהבא אם איאת דכוונתו להבליע אי"כ בחנם אמר הריני נזיר לאחר כי יום דלפולס מובלע בתוך נזיר קרי' אבל במתני' בדבריו היה שיהיה נזיר מיר אוילי ישלמו נזירותו קודם שידול לו בן. ואם יודל לו בן קודם שישלמו שיהו מובלעים זה בתוך זה. ונטמא בימי בנו. אסיפא דמתני' קאי דקתני מניח את שלו ומנות את של בנו: י יוחנן אומר סותר אף שלו דכיון דהפסיק באמצע נזירותו התחיל למנות את של בנו כוליה נזירות אירכתא היא וקרינן בכוליה והימים הראשונים פילו. אבל בירשא מודה ר' יוחנן דאינו סותר הכל כיון דכבר השלים את נזיר' כי יום והתחיל למנות בימי השלמה שלו: ונטמא בימי צרעתו. אמר הריני נזיר' כי יום והתחיל למנות וצטטרע ואמרי' לקמן דימי נזירותו אינו עולים וגם אינן סותרים ובשטירה מצרעתו יגלח ויביא קרבן מצרעתו וישלמו ימי נזירות שהפסיק ר' יוחנן אומר סותר כיון שנטמא קודם שהשלים ימי נזירות (נזירות) אירכתא היא:

וצריכא לאשמועינן פלוגתיהו בתרייהו: ונטמא ביום גידול שער כחן סתם נזיר שנצטרע וביום סהרתו מגלח ומביא קרבנותיו וצריך למנות עוד ל' יום לגדול שער מלבד הימים הראשונים שמנה קודם שנצטרע לפי שאין תגלחת פחות מל' יום. וכן אם גלחתו לטטס אחר שמנה קצת צריך למנות ל' יום לגדול שער אם נטמא אחר שהשלים ל' יום ונזירותו קודם שהשלים ימי גידול שער פלגי רב ושמואל. והא דנקט ביום גידול שער, ולעיל נקט בימי צרעתו לפי שאפי' שלא יהיה בצרעת יותר מיום א' אבל הכא אפשר שאין גידול שער אלא יום א' כגון שנצטרע או שגלחתו לטטס ביום הראשון: התם שתי נזירותו שלו ושל בנו. וכן נזיר לחוד וצרעת לחוד: וכל מורים שאם קיש שער בדם אין לו תקנה הכל מורים רב ושמואל דפלגי בנטמא ביום גידול שער

יד:

נטמא בימי צרעתו. אמר הריני נזיר מהיום ו והתחיל למנות נזירות א[ן] [שימין] חלוטו אינו עולה לנזירות וגם אינו סותר כדלקמן בפרק מי שאמר (דף פ: ז) ונטמא במת בימי חלוטו לר"ל אינו סותר הימים הראשונים שמנה לנזירותו קודם ימי זרעמו וכשיטהר מזרעמו יגלח ויביא קרבנות מלוזע

ויר' יוחנן אומר סותר דהא במירות קאי ועדיין לא מנה המאה ולכשיטהר מזרעמו לריך למנות כל ימי מירותו: ואריכא. לאשמועינן פלוגתיהו בצנו וצנרעתו: **נטמא ביום גידול שיער**. פי' אמר הריני נזיר שלשים יום וכשמנה כ' מנזירותו גילוחו ליטטים על כרחו דהשאת לא יוכל לגלח ביום שלשים לנזירות ולהביא קרבנותיו עד אחר שלשים יום מיוס שגילוחו ליטטים דלין גידול פחות משלשים יום והתחיל הל' וכשמנה עשרה סיים מירותו שהרי תחילה מנה עשרים טרס שגילוחו הליטטים ואלו העשרים יוס האחרונים אינס רק לגלח שיער שיוכל לגלח אחר מירותו ולהביא קרבנותיו ובהם נטמא והאי דנקט ביום גידול שיער ולא נקט בימי כדנקט לעיל בימי זרעמו לפי [שאין] אפשר שלא יחו נמשכים ימי זרעמו טפי מיוס אחד אבל גידול שיער אפשר שלא יאריך עליו אלא יוס אחד כגון שגילוחו ליטטים יוס שני לנזירותו דהשאת אינו מוסיק על שלשים אלא יוס שלבסוף צעבור גידול שיער:

התם שני יזירות. של בנו וסלו וכן נטמא בימי זרעמו מירות לחוד וזרעת לחוד הכא חדא מירות הוא וכן נטמא ביום שהוא סהור חד מירות הוא: **אמר רב חסדא הבר מורים שאם קידש שיער בדם**. פירוש אס לאחר שזרק הדס נטמא קודם שגילה וקורא קידוש שער שלא גילה כדכתיב וקידש ראשו שפירשו יתחיל לגלל ראשו:

אין לו תקנה. קס"ד שלא יוכל עולמית לשמות ביין ולגלח כיון שהביא כבר קרבנותיו וכיון דנטמא² קודם שגילה וצלא הבאת קרבן לא יוכל לגלח: אליבא [דמאן] אי אליבא דר' אליעזר כיון דאמר תגלחת מעכבו. לשמות יין תוך מלאת הוא כלומר הרי הוא כאילו נטמא קודם הבאת קרבנותיו שהוא בתוך מלאת ולסמור כלומר יחזור ויביא קרבנות כדתנן פרק ג' מינין [לקמן דף מז.]. מי שזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא ר' אליעזר אומר סותר את הכל ופסיק בגמרא והאמר ר' אליעזר כל אחר מלאת [שצעהן] סותר ומשני מאי סותר קרבנותיו ולאחר [שיטהרן] יביא קרבנותיו והאי ב[ן] יסמור³ דהכא ע"כ לאו דווקא דנטמא⁴ ביום שלשים דהא אי"ר אליעזר בפירקין לקמן (דף טז:) דאינו סותר [אלא] שצעהן: אלא אליבא דרבנן האמרי דתגלחת לא מיעכבא. לשמות ביין וכיון שהביא קרבנות מותר לנטמאות ולשמות בלא תגלחת כלל: **לַעוֹלָם אֵיִיבא דרבנן ומאי אין לו תקנה לצמצות גזירות**. דכיון שהביא כבר קרבנותיו שזכ לא יביא ומסתלק ומיד מותר לשמות ביין בלא תגלחת כלל והכל מורים דקאמר רב חסדא קאי אפלוגתא דרב ושמואל דפלגי דנטמא⁵ ביום גידול שער אס סותר והכא דנטמא קודם תגלחת⁶ מודים דאינו סותר דהוי כמי שגילה כבר: **נזיר שבלו לו ימיו**. שמנה כל ימי מירות ועומד ביום הבאת קרבנותיו:

לרִבְקָה עַד הַטּוֹמָאָה. אס נטמא קודם הבאת קרבנותיו אבל אינו סותר מירות שמנה אחר שכלו ימיו כבר ונהי דאשכחן צפירקא דלקמן (דף טו.) ואייתי לעיל נטמא יום מלאה ויחס תגלחת שלשים היינו דוקא יוס ק"א וגזרינן אטו יוס שלשים דהוי יום תגלחת דלוריייתא כדתנן פרק קמא [לעיל דף ה:] אבל ביום מלאה ושנים אינו סותר ^ו או ביום שלשים ואחד אינו סותר: ^א**שְׂאֵנִי הבא דאמר**.⁷ לענין טומאה דאמר רחמנא וטמא ראש נזרו מי שזור תליו לו צראשו שכבר שלמו אלא⁸ אין לו עדיין מירות אלא צראשו שלא גילה⁹ או לוקה על הטומאה דכתיב וטמא [נראש מורין] ומינאה אס נטמא אחר שהביא קרבנותיו לא מחייב למ"ד תגלחת לא מעכבא דהך דרשא לא מתוקמא אלא קודם הבאת קרבן ומיקרי שפיר מזרו תליו אלא תגלחת אבל אס שמה יין או גילה לא

הריני נזיר פרק שני נזיר

נטמא בימי זרעמו. היה נזיר ונצטרע וצימי זרעמו נטמא למתים: ר' יוחנן אומר **סותר**. את הקודמין דהא אכתי קאי בנזירות הואיל אדכי נתפרא מזרעמו משלים מה צושכבר מנה קודם שנצטרע: יש לקיש **אמר אינו סותר**. דימי זרעת לחוד הואיל ואין עולין לו למנין ימי מזרו. והימין שונה להני

תרתי דרבי יוחנן וריש לקיש צעמא אחרינא ואף המזור"ה חז"ר גלהוית" כדכר"י הימין דצין כי נטמא צזרעמו וצין בנזירות צנו דההוא אידך נזירות נזיר מאה מייירי לפי שלא מצינו גידול א) פחות משלשים והואיל ובמרווייהו רריך לגלח דלכי נתפרא מזרעמו נמי רריך לגלח הילכן לא מיתוקס אלא בנזירות מאה ז: **נטמא ביום גידול שער**. כגון שקציל עליו מירות מאה יוס וכי מנה שצעים נצטרע וכי נטהר גילה תגלחת לצרעת ואכתי פשו מן המאה שלשים יוס דאית צבו גידול שיער ונטמא ביום גידול שער היינו ביום מאה שצו שלס גידול שיער שלו דצרי הכל סותר השלשים שאחר הצרעת אבל צאס סותר שצעים שלפני הצרעת פלגי: רב **אומר אינו סותר**. דלפי' לרבי יוחנן דאמר נטמא בימי צנו דסותר כל מירותא התם בנזירות קאי להכי מצי סתר לנזירות נמי אבל הכא כיון דנטמא ביום מישלס גידול שיער אכבר שילס מירותו ולית ליה כח למסתר דלפני זרעת: **ושמואל אומר סותר**. את הכל אפי' ע' **אליבא** ^א **שם נזירותא חסא היא**. טו [אבל] מנין של ומנין של צנו וימרי מירות מיתקרו: ל"א **נטמא ביום גידול**. כגון דאמר הריני נזיר והתחיל ומנה עד עשרים יוס ונטמא וסתר את הכל והתחיל למנות מירות אחרת ומנה עשרה ימיים בטהרה ואח"כ נטמא צאחד מכל עשרים יוס הנותרין להשלים לנזירות: רב **אמר אינו סותר**. הללו עשרה דאפילו לרבי יוחנן דאמר סותר הני מילי היכא דקאי בנזירות גמור אבל האי דלא איטמי אלא בימי גידול שיער דמשלס מירות הוא דלכי וזמנפי הני עשרה לעשרים קמאי הוו להו שלשים והלכך האי דאסדר איטמי מעשרה ואילן לא הוי אלא תשלומי מירות ואפי' ר' יוחנן מודה דאינו סותר להנך עשרה אלא כיון דהזו שלשי ושבצעי מתחיל למנות מעשרה ואילך עד שלשים: **ושמואל אומר סותר אפילו לר"ל בו**.¹ אבל הכא חדא מירות. והא דלמרמין מישלס מירות מותר לא איריא דכיון דסמרי הראשונים שזכ אי אתה יכול לנרף עממין הללו טו ולומר שלשים הן: **הכל מורים שאס קידש שיער בדם**. י ציוס ל"א רריך להביא קרבנותיו ולהתגלח אחר קרבנותיו אס כבר נזרק הדס כשנטמא ועדיין לא גילה שאין לו תקנה להמירו וכוין דלמנות פעם אחרת ולהביא קרבן אחר אי אפשר דקרנן אחד הוא מביא ולא שני קרבנות וכבר הביא קרבן אחד ואין עולה לו דהא כבר נטמא לפיכך אין לו תקנה. והא דקתני קידש שיער לשנא דקרא נקיש דכתיב וקדש את ראשו (ומבשר ו) **כיון דאמר תגלחת מעכבא**. לשמות ביין בתוך מלאת קרינא צה לו לסתור מה שמנה ולייתי קרבן אחר: **אלא אליבא דרבנן**. דפלגי עליה בפרק ג' מינין [לקמן דף מז.]. ואמרי כיון שזרק עליו אחד מן הדמים נטהר טו: **למלוא גילוח**. דלא יסא תגלחת בטהרה כמלואו א לעולם שהרי אינו יכול לסתור ולמנות מירות אחרת שהרי לאחר מלאת נטמא הילכן אין לו תקנה לגלח בטהרה אלא מגלח בטומאה: **נזיר שבלו לו**. ימי שלשים וי מירות סתס ולנזירות מרובה כל ימיס שהזיר ולאחר מלאת שריך להביא קרבנותיו נטמא לוקה על הטומאה: **ואינו לוקה על התגלחת**. אבל אינו לוקה אס גלח קודם שהביא קרבנותיו או שמה יין קודם שהביא קרבנותיו: **דאמר קרא כל ימי הזירו לה**. דכתיב כל דלא רריך וכתיבה ואמר כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא לרבות ימיס כו': **כל ימי נדר נזרו סער וגו' כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין וגו'**. ויליני נמי אתרבייהו:

לרבי יוחנן דאמר סותר הני מילי היכא דקאי בנזירות גמור אבל האי דלא איטמי אלא בימי גידול שיער דמשלס מירות הוא דלכי וזמנפי הני עשרה לעשרים קמאי הוו להו שלשים והלכך האי דאסדר איטמי מעשרה ואילן לא הוי אלא תשלומי מירות ואפי' ר' יוחנן מודה דאינו סותר להנך עשרה אלא כיון דהזו שלשי ושבצעי מתחיל למנות מעשרה ואילך עד שלשים: **ושמואל אומר סותר אפילו לר"ל בו**.¹ אבל הכא חדא מירות. והא דלמרמין מישלס מירות מותר לא איריא דכיון דסמרי הראשונים שזכ אי אתה יכול לנרף עממין הללו טו ולומר שלשים הן: **הכל מורים שאס קידש שיער בדם**. י ציוס ל"א רריך להביא קרבנותיו ולהתגלח אחר קרבנותיו אס כבר נזרק הדס כשנטמא ועדיין לא גילה שאין לו תקנה להמירו וכוין דלמנות פעם אחרת ולהביא קרבן אחר אי אפשר דקרנן אחד הוא מביא ולא שני קרבנות וכבר הביא קרבן אחד ואין עולה לו דהא כבר נטמא לפיכך אין לו תקנה. והא דקתני קידש שיער לשנא דקרא נקיש דכתיב וקדש את ראשו (ומבשר ו) **כיון דאמר תגלחת מעכבא**. לשמות ביין בתוך מלאת קרינא צה לו לסתור מה שמנה ולייתי קרבן אחר: **אלא אליבא דרבנן**. דפלגי עליה בפרק ג' מינין [לקמן דף מז.]. ואמרי כיון שזרק עליו אחד מן הדמים נטהר טו: **למלוא גילוח**. דלא יסא תגלחת בטהרה כמלואו א לעולם שהרי אינו יכול לסתור ולמנות מירות אחרת שהרי לאחר מלאת נטמא הילכן אין לו תקנה לגלח בטהרה אלא מגלח בטומאה: **נזיר שבלו לו**. ימי שלשים וי מירות סתס ולנזירות מרובה כל ימיס שהזיר ולאחר מלאת שריך להביא קרבנותיו נטמא לוקה על הטומאה: **ואינו לוקה על התגלחת**. אבל אינו לוקה אס גלח קודם שהביא קרבנותיו או שמה יין קודם שהביא קרבנותיו: **דאמר קרא כל ימי הזירו לה**. דכתיב כל דלא רריך וכתיבה ואמר כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא לרבות ימיס כו': **כל ימי נדר נזרו סער וגו' כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין וגו'**. ויליני נמי אתרבייהו: **שאני**

צראשו אע"פ שעדיין לא הביא קרבנותיו לפי שאין צגופו לעשות

מחייב דהאי ליכא צבו קרא כמו גצי טומאה:

צראשו אע"פ שעדיין לא הביא קרבנותיו לפי שאין צגופו לעשות

^[א] נגלה דסמר כחן וא"ל ואח"כ מונה שמונים. והא דלמרמין בתמני' (ב) ר"ל דכזה מודה ר"י דאינו סותר את של בנו: (ג) נגלה דל"ל לא יוכל לגלח בלא הבאת קרבן וכי"ס בתוס'.

מסורת הש"ס

[א] [לקמן בת. מז. מז. סג.],
[ב] [לעיל ע"ח, א] שריך דלף טו ע"ח,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ריש לקיש וכו' גידול שער פחות משלשים והואיל ובמרווייהו י"ב וכו' ע"פ דעת הגליון דלעיל במתמנין: (ב) ד"ה ושמואל וכו' ע' קמאי דשם מירות אחת היא אבל מנין שלו וכו' מיתקרו לישנא אחרינא נטמא ביום גידול שער כגון דאמר וכו' להשלים לנזירות רב אמר כ"ל ודק"י: (א) ד"ה למנות גילוח וכו' כמלואו שהרי כ"ל ומינה לטולס נמחק: (ד) ד"ה מיר וכו' לבזירות סתס:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לוקה בו או ביום ל'. ע' לעיל דף ו ע"א מד"ה נטמא ולקמן דף טז ע"ב ד"ה נטמא:

הגהות מהר"ב
גנשבורג

[א] תורה נטמא בימי זרעמו וכו' והתחיל למנות מירות ונצטרע כ"ל: [ב] ד"ה אליבא דמאן וכו' ומשני מאי סותר קרבנותיו ולאחר שטיהר יביא קרבנותיו והאי יסמור. מלת יסמור נמחק וי"צ סותר כ"ל:

הגהות התוספות

- מיבת מהיוס נמחק וז"ל מלח יוס.
- מיבות וכוין דנטמא נמחק וז"ל ונטמא.
- ז"ל לסמור.
- מז"ל בטמא.
- ז"ל בטמא.
- ז"ל קודם תגלחת אחר שהביא קרבנותיו מודים טו.
- מיבת דאמר נמחק.
- מיבת אלא נמחק וז"ל ימי מירותו ועסה אן לו מירות כו'.
- ז"ל שלא גילח עדיין.

מוסף רש"י

דאי ר"א כיון דתגלחת מעכבא וכו' כדלמרמין בפרק ג' מינין [לקמן טו.] ואחר ישמה המיר יין, אחר מעשים טולן, [לקמן כח.].

פ' הרא"ש (המשך)

שאם (גדל) [קדש] שער בדם. כלומ' שזרק דם קרבנותיו בעזר שעריו קדוש והיינו קודם גילוח כדכתיב וקדש ראשו ביום ההוא וגידול שער מקרי קדושה: אין לו תקנה. קס"ד שלא יוכל לגלח וליטמא למתים לעולם. דכיון שביטמא אחר זריקת הדם קודם שגילה לא יוכל לגלח וליטמא למתים עד שיגלח דאמרי' לקמן פ' ג' מינין אם משזרק עליו א' מן הדמים ונטמא ר"א אומר סותר הכל ופרין לקמן והא אמר ר' אליעזר כל לאחר מלאת אינו סותר ומשני מאי סותר קרבנותיו ולאחר ז' יביא קרבנותיו: תוך מלאת הוא ולסתר ולאו דוקא תוך מלאת אלא הוי כמו נטמא קודם הבאת קרבנותיו וסותר ז': הא אמרי' תגלחת לא מעכבא. ואחר הבאת קרבנותיו מותר לשחות יין וליטמא למתים אפי' לא גלח: אין לו תקנה

למצות גילוח דכיון שהביא קרבנותיו נסתלק נזירותו בלא גילוח ואפי' אם יגלח עיקר מצות גילוח דקרא באדם סתור. ואינו סותר כדי לקיים מצות גילוח בטהרה ובהא מדור רב ושמואל: נזיר שכלו לו ימיו ששילמו ימי נזירותו ועדיין לא הביא קרבנותיו לוקה על הטומאה אע"פ שאינו סותר אפי' מדרבנן אלא ביום ל"א אבל ביום ל"ב אינו סותר אפי' לוקה. דאמר קרא כל ימי הזירו לה' על נפשות מת לא יבוא וכל לרבווי אפי' מיוס שלאחר מלאה ואמר רחמנא וטמא ראש נזרו מי שניזירות תליו בראשו.

כלומר ששלמו ימי נזירות ואין לו נזיר תנא אלא בראשו שלא גלח עדין מודה על הטומאה. ומי אם הביא קרבנותיו לא מחייב למ"ד תגלחת לא מעכבא. ומקרי שפיר נזיר תליו בראשו אע"פ שלא הביא קרבנותיו לפי שאין בגופו לעשות אלא תגלחת: